

한국수자원공사 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 성과공유제 및 구매조건부 과제 공모 개선

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆처

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆처

내 용

1. 업무 개요

「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」(이하 “상생협력법”이라 한다.) 제8조(상생협력 성과의 공평한 배분)에 따라 정부는 수탁기업이 원가절감 등 수탁·위탁기업 간에 합의한 공동목표를 달성할 수 있도록 위탁기업이 지원하고 그 성과를 수탁·위탁기업이 공유하는 계약모델(이하 “성과공유제”라 한다)의 확산을 위한 시책을 수립하여 추진할 수 있으며, K-water는 성과공유제를 효율적으로 추진하기 위해 「성과공유제 시행기준」을 수립하고 해당 기준에 따라 성과공유제를 추진중으로, 성과공유제에 성공한 과제는 K-water와 2년동안 수의계약을 체결할 수 있는 자격이 주어진다.

또한, K-water는 정부와 공동으로 추진하는 “구매조건부신제품개발사업”(이하 “구매조건부”라 한다.)에 대하여 K-water 내에서 이루어지는 신규과제 발굴 및 선정, 제품개발의 지원, 개발결과물 구매, 사후관리 등 투자기업으로서의 전반적인 업무에 대한 기준인 「공동투자형 기술개발사업 관리기준」, 「구매연계형 기술개발사업 관리기준」을 수립하여 해당 사업을 추진하고 있으며, 구매조건부 사업

에 성공한 과제는 K-water와 3년동안 수의계약을 체결할 수 있는 자격이 주어진다.

2. 관계 규정 및 판단기준

한편, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “사무규칙”이라 한다.) 제8조 제3항에 따라 아래 [표 1]에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결해서는 안되고, 공기업·준정부기관이 국가·지방자치단체와 계약을 체결하는 경우, 자회사와 계약을 체결하는 경우 등 [별표 1]에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

[표 1] 사무규칙에 따른 수의계약 체결 제한 대상

1. 해당 공기업·준정부기관의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 체결하려는 경우
2. 해당 공기업·준정부기관의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우
3. 해당 공기업·준정부기관의 퇴직자 모임·단체 또는 그 퇴직자 모임·단체의 회원이나 자회사와 계약을 체결하려는 경우

자료: 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조 발췌

또한, 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 제12조(수의계약 체결 제한) 제1항에 따라 공공기관은 아래 [표 2]에 해당하는 자와 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결할 수 없으며, 해당 물품의 생산자가 1명 뿐인 경우로 아래 [별표 2]에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

[표 2] 이해충돌방지법에 따른 공공기관의 수의계약 체결 제한 대상

1. 소속 고위공직자
2. 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 공직자
3. 해당 산하 공공기관의 감독기관 소속 고위공직자
4. 해당 자회사의 모회사인 공공기관 소속 고위공직자
5. 해당 공공기관 소관의 상임위원회 위원으로서 직무를 담당하는 국회의원
6. 해당 지방자치단체 등 공공기관을 감사 또는 조사하는 지방의회의원
7. 위 1~6에 해당하는 자의 배우자 또는 직계존속·비속
8. 위 1~7에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체
9. 위 1~7에 해당하는 사람과 관계된 특수관계사업자

자료: 「공직자의 이해충돌 방지법」 제12조 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

앞서 기술한 바와 같이 성과공유제 과제를 성공한 제품은 2년동안 K-water와 수의계약을 할 수 있는 자격을 갖게 되고 구매조건부 사업 최종 평가를 통과한 제품에 대해서는 3년동안 K-water와 수의계약을 할 수 있는 자격을 가게 된다.

하지만, 성과공유제와 구매조건부 사업 성공에 따른 수의계약 자격이 있더라도, 향후 제품의 수의계약 시점에 「사무규칙」과 「이해충돌방지법」에 따른 수의계약 제한 조건에 해당하는 경우에는 수의계약 제한 수의계약을 체결할 수 없다.¹⁾

그런데, 「성과공유제 시행기준」, 「공동투자형 기술개발사업 관리기준」, 「구매연계형 기술개발사업 관리기준」에는 과제공모시 최종성과 확정 이후에도 「사무규칙」에 따른 수의계약 체결 제한사항을 공지하도록 규정하고 있으나, 「이해충돌방지법」에 따른 수의계약 체결 제한사항에 대해서는 따로 정하고 있지 않다.

이에 따라, ☆☆☆☆☆처는 최근 3년('21년부터 현재) 동안 성과공유제와 공동투자형 기술개발사업 공모를 시행하면서, 참여 희망 기업으로부터 제출받는 서류 중 '법인 임원현황 확인서'를 통해 「사무규칙」에 따른 수의계약 체결 제한사항을 사전 고지하였으나, 「이해충돌방지법」에 따른 수의계약 체결 제한사항은 사전 고지하지 않았다.

해당 지원제도에 참여하는 기업이 참여 신청 및 과제 선정 후 약 2년 동안 과제를 수행하여 과제평가를 통과하였음에도, 사전 고지되지 않은 법적 제한 사항으로 인해 성과 보상을 받지 못하게 될 경우, 원가절감 등 수탁·위탁기업 간에 합의한 공동 목표를 달성할 수 있도록 위탁기업이 지원하고 그 성과를 수탁·위탁기업이 공유하는 사업 목적을 달성할 수 없게 되고, 과제의 선정부터 성공

1) 성과공유제와 공동투자형 기술개발사업에 따른 수의계약 가능 조건은 「사무규칙」과 「이해충돌방지법」에서 정하고 있는 수의계약 제한 예외사항에 해당하지 않음

까지의 행정력 및 예산이 낭비될 우려가 있으며, 사전 미고지로 인한 참여 업체의 민원이 발생할 소지가 있다.

관계부서 의견 ☆☆☆☆☆처는 감사의견을 수용하며 관련 기준 개정을 통해 「이해충돌방지법」에 따른 수의계약 체결 제한사항을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆처장은 성과공유제 및 구매조건부 지원제도 공모 시 「이해충돌방지법」에 따른 수의계약 체결 제한사항을 사전고지하도록 「성과공유제 시행기준」, 「공동투자형 기술개발사업 관리기준」, 「구매연계형 기술개발사업 관리기준」에 반영하고, 해당 기준을 이행하시기 바랍니다. (개선요구)